

AGRAVO EM PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TRU) Nº 5005512-64.2024.4.02.5101/RJ

AGRAVANTE: RICARDO GONCALVES MARTINS (RECORRENTE)

ADVOGADO(A): MELAINE CHANTAL MEDEIROS ROUGE (OAB RJ104771)

AGRAVANTE: SERGIO GONCALVES MARTINS (RECORRENTE)

ADVOGADO(A): MELAINE CHANTAL MEDEIROS ROUGE (OAB RJ104771)

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RECORRIDO)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por RICARDO GONÇALVES MARTINS (evento 86) contra decisão da Gestora das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (evento 80) que inadmitiu o pedido de uniformização regional de jurisprudência, porquanto não restou demonstrado o cotejo analítico entre os acórdãos confrontados.

A 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 55) conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autoral, mantendo a sentença que decretou a extinção do processo, sem abordagem do mérito, por ausência de legitimidade ativa.

A parte autora interpôs pedido de uniformização regional (evento 71), aduzindo que: *“a revisão judicial de benefício para provocar apenas implementação de ajustes nos valores da prestação previdenciária, é incapaz, ipso facto, de afetar o direito primário, de índole personalíssima. Dessa forma, pelo ato de concessão se incorpora o benefício ao patrimônio jurídico do segurado titular, o que não impede, a partir de eventuais alterações dos parâmetros da outorga, gerador de reflexos financeiros, considera-se descolados da esfera da titularidade exclusiva do segurado, assumindo natureza puramente econômica, e, por isso, passíveis de transferência a terceiros”*

Outrossim, apontou como paradigma o seguinte processo: 5000376-35.2024.4.02.5118, julgado pela 8ª Turma Recursal/SJRJ.

A Gestora negou seguimento ao pedido regional de uniformização, tendo a parte autora interposto agravo, requerendo seja reformada a decisão agravada, a fim de que seu pedido de uniformização seja admitido.

É o relatório. Decido.

Cabe Pedido de Uniformização Regional de Interpretação de Lei Federal quando houver divergência entre decisões quanto à questão de direito material proferidas por Turmas Recursais da 2ª Região, nos termos do artigo 14 da Lei nº 10.259/2001 e artigo 5º, I, da Resolução nº TRF2-RSP-2019/00009 (Regimento Interno da Turma Regional de Uniformização da 2ª Região).

Como antes relatado, a 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais/SJRJ (evento 55) conheceu de negou provimento ao recurso inominado da parte autora, ratificando a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, haja vista a ausência de legitimidade ativa, conforme ementa do julgado adiante reproduzida:

“ADMINISTRATIVO - GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO -GDASS - SERVIDORA APOSENTADA EM GOZO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL - PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DEVIDA AOS APOSENTADOS COM PROVENTOS PROPORCIONAIS NO MESMO PERCENTUAL RECEBIDO PELOS TITULARES DE APOSENTADORIA INTEGRAL - AÇÃO PROPOSTA POR FILHOS NÃO PENSIONISTAS EM 2024 - DIREITO NÃO EXERCIDO PELA TITULAR - NÃO INTEGRAÇÃO DO ACERVO SUCESSORIO - ILEGITIMIDADE ATIVA -RECURSO DOS AUTORES CONHECIDOS E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA”.

Portanto, não merece prosperar o presente incidente de uniformização, tendo em vista que o mérito da demanda não foi analisado, aplicando-se, pois, a orientação contida na Questão de Ordem nº 35 da TNU, *“O conhecimento do pedido de uniformização pressupõe a efetiva apreciação do direito material controvertido por parte da Turma de que emanou o acórdão impugnado (Aprovada, à unanimidade, na 8ª Sessão Ordinária da Turma Nacional de Uniformização do dia 9.10.2013).”*

Por tais razões, NÃO CONHEÇO do agravo, mantendo a decisão que inadmitiu o pedido de uniformização regional de Jurisprudência.

Decorrido o prazo, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à Vara de origem.

5005512-64.2024.4.02.5101

20002278829 .V4